ANÁLISIS DE LA PROPUESTA "TRANSICIÓN AL MODELO DE EXPEDIENTE DIGITAL INDEXADO" DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1. OBJETO DEL INFORME

La Dirección de Asistencia Social, en el marco de sus atribuciones legales, normativas, administrativas y técnicas dentro del ciclo operativo del Programa Social Bono Social, emite el presente informe técnico respecto a la propuesta denominada *"Transición al Modelo de Expediente Digital Indexado"*, formulada por la Dirección de Coordinación y Organización.

La Dirección de Asistencia Social emite este pronunciamiento no solo para determinar la viabilidad de la propuesta, sino para encauzar la discusión hacia una solución institucional integral que respete la normativa vigente, la arquitectura tecnológica del Ministerio y el rol rector de cada unidad administrativa. La Dirección de Asistencia Social reafirma su compromiso con la modernización y la simplificación administrativa, pero advierte que la propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización, tal como está planteada, es técnicamente inviable, jurídicamente insuficiente y omite el rol fundamental de la Dirección de Informática del Viceministerio de Protección Social y de la propia Dirección de Asistencia Social.

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Según la información de la Dirección de Coordinación y Organización el Programa Social Bono Social administra actualmente un volumen superior a los 700,000 expedientes físicos correspondientes a familias usuarias, con una proyección de 150,000 nuevas incorporaciones para el ejercicio fiscal en curso; manifestado que la gestión de este archivo de papel impone una carga operativa insostenible y un costo financiero significativo, estimado en Q.25,500,000.00 (estimación que no fue posible contrastarla en SICOIN) entre el resguardo del archivo histórico y las nuevas incorporaciones.

La Dirección de Coordinación y Organización propone una transición hacia un modelo de "Expediente Digital Indexado" que, según su planteamiento, se ejecutaría de forma local en las computadoras de las sedes municipales, estructurándose en carpetas electrónicas identificadas por municipio, lugar poblado, titular y códigos. Asimismo, propone remitir los originales físicos de la Carta de Aceptación a la Dirección de Asistencia Social y conservar únicamente copias digitales en las sedes de la Dirección de Coordinación y Organización.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

La Dirección de Asistencia Social reconoce la problemática del archivo físico y comparte la necesidad de modernizar la gestión documental. Sin embargo, el diagnóstico realizado por esta Dirección no valida la solución propuesta. La Dirección de Coordinación y Organización ha incurrido en una serie de omisiones y errores conceptuales que hacen que su propuesta sea inviable.

3. ANÁLISIS DE FONDO

3.1. RESPONSABLE DE LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

El Manual Operativo del Programa Social Bono Social versión X (Acuerdo Ministerial DS-51-2026) establece en su numeral 7.3.2 que la conformación y el resguardo de los expedientes son responsabilidad de la Dirección de Coordinación y Organización, esto como consecuencia de que el personal municipal es el representante del Ministerio y el enlace entre la familia usuaria y el programa en el municipio, por lo que tiene un rol clave en la implementación de los programas sociales. Sobre este aspecto no existe controversia.

Sin embargo, la Dirección de Coordinación y Organización confunde la responsabilidad de conformación y resguardo operativo con la facultad de diseñar el modelo de gestión documental del programa social. La Dirección de Coordinación y Organización es un ente operativo de campo, no el diseñador del sistema de archivo. La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización invade competencias que corresponden a:

- La **Dirección de Asistencia Social**: como administradora del programa, responsable técnica del ciclo operativo y miembro titular del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Protección Social.

- La **Dirección de Informática**: como ente rector de la arquitectura tecnológica, la seguridad de la información y los sistemas de información del Ministerio.

- La **Dirección de Diseño y Normatividad**: como instancia normativa del programa.

- La **Dirección de Asesoría Jurídica**: como ente dictaminador sobre la naturaleza jurídica de los documentos y los cambios normativos que pueden impactar en la resolución de hallazgos o el establecimiento de nuevas deficiencias.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

La propuesta de la DCO pretende implementar un cambio de fondo mediante una "Guía Técnica de Conformación, Actualización y Administración de Expedientes Digitales" emitida por esa misma dirección. Esta vía procesal es inadecuada, pues pretende redefinir responsabilidades de nivel reglamentario mediante un instrumento de menor jerarquía normativa.

Cualquier modificación al Manual Operativo corresponde al Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación, a través de la Dirección de Diseño y Normatividad, en coordinación con la Dirección de Asistencia Social, previa solicitud formal del Viceministerio de Protección Social. La Dirección de Coordinación y Organización no puede, por sí sola, emitir una guía técnica que contravenga el Manual Operativo.

3.2. SEGURIDAD DE REGISTROS DIGITALES

La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización plantea un "indexado local" en computadoras municipales, con réplicas anuales a las sedes departamentales y a la sede central. Este esquema es técnicamente inviable y contrario a los estándares de seguridad de la información.

La Dirección de Informática se encuentra actualmente implementando un nuevo sistema de información para el Programa Social Bono Social, el cual incluye la conformación de expedientes digitales. Este sistema, que es la solución institucional correcta, debe ser el eje de cualquier transición. La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización de crear un repositorio paralelo de carpetas locales:

- **Duplica esfuerzos y genera silos de información**: Se tendrían dos verdades: la información en las computadoras municipales y la información en el sistema central del departamento. Esto es un riesgo enorme para la auditoría y para la toma de decisiones.

- **Es incompatible con la interoperabilidad**: El nuevo sistema de la Dirección de Informática está diseñado para sustituir el Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) y otros sistemas institucionales. Un repositorio local de carpetas no puede interoperar con estos sistemas del Ministerio.

- **No cumple con los estándares de seguridad**: Ninguna computadora municipal tiene la capacidad de almacenamiento, ni la seguridad, ni el respaldo necesario para albergar todos los expedientes de las familias usuarias o que fueron usuarias del programa. La propuesta de "réplicas anuales" es insuficiente; la información de un programa social debe respaldarse de forma diaria o en tiempo real.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

- **Carece de indexación real**: Un expediente digital indexado requiere metadatos y una base de datos que permita búsquedas multiparamétricas. La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización describe una estructura de carpetas jerárquica, lo cual es un método de almacenamiento artesanal, no un sistema de gestión documental, por lo que nunca resolverá el verdadero problema de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.

La Dirección de Asistencia Social advierte que la propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización es un obstáculo para el nuevo sistema de la Dirección de Informática. Permitir que la Dirección de Coordinación y Organización implemente su modelo local sería un retroceso y un desperdicio de recursos institucionales.

3.3. NO EXISTE DIFERENCIACIÓN ENTRE EXPEDIENTES HISTÓRICOS, ACTIVOS, NUEVOS O ACTUALIZADOS

Este es uno de los errores conceptuales más graves de la propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización. En las sedes municipales cuentan con históricos desde el 2012, los expedientes activos y las nuevas inclusiones no son lo mismo y requieren una diferenciación.

Expedientes Históricos:
Corresponden a familias que ya no están activas en el programa o que recibieron transferencias en ejercicios fiscales anteriores. No tienen valor operativo para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año en curso, pero sí tienen valor probatorio y de auditoría para la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la auditoría interna del Ministerio, especialmente los que corresponden a familias acreditadas de los ejercicios fiscales 2024 y 2025. La solución idónea es un proceso de digitalización masiva con fines de archivo histórico, bajo normativa de gestión documental, con un repositorio centralizado de solo lectura administrado por la Dirección de Informática. No tiene sentido técnico ni operativo que estos expedientes se almacenen en computadoras locales de las sedes municipales.

Expedientes Activos (Ejercicio Fiscal 2026):
Son las familias que actualmente reciben TMC y cuyos datos cambian constantemente (actualizaciones, recálculo de edades, notificaciones, egresos, cancelaciones). Estos expedientes deben estar en un sistema centralizado y transaccional, no en carpetas locales. La información debe ser única y verdadera para todo el Ministerio, y debe permitir la actualización en tiempo real por parte de la Dirección de Asistencia Social y la Dirección de Coordinación y Organización.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

Nuevas Inclusiones (Proceso 2026 en adelante):
Deben nacer directamente en formato digital dentro del nuevo sistema de información que está implementando la Dirección de Informática. La Carta de Aceptación, la Constancia de Evaluación y la Estructura Familiar deben generarse y firmarse electrónicamente (o con firma autógrafa digitalizada) y almacenarse en el repositorio central.

La Dirección de Asistencia Social propone que la transición se realice en fases:

- **Fase 1:** Digitalización del archivo histórico con fines de liberación de espacio y cumplimiento de la Ley de Simplificación (Decreto 5-2021, Artículo 28).

- **Fase 2:** Migración de los expedientes activos al nuevo sistema que esta desarrollando la Dirección de Informática del Viceministerio Administrativo y Financiero.

- **Fase 3**: Conformación de nuevos expedientes directamente en el sistema centralizado.

La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización de un "indexado local" no resuelve ninguno de estos tres problemas y, por el contrario, los agrava.

3.4. LA PROPUESTA PRETENDE MODIFICAR LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN Y EL RÉGIMEN DE CUSTODIA SIN SUSTENTO LEGAL

La Dirección de Coordinación y Organización categoriza la Carta de Aceptación como una "Declaración Unilateral de Voluntad y Autorización Operativa Bancaria", bajo el argumento de que sus campos se encuentran preimpresos y que el papel constituye un vehículo transitorio para la captura de la firma o huella.

La Dirección de Asistencia Social considera que la Carta de Aceptación no se limita a una autorización bancaria. De conformidad con el numeral 8.2 y el Anexo 14.3 del Manual Operativo, la Carta es el instrumento formal mediante el cual la persona titular manifiesta su consentimiento informado, aceptando las corresponsabilidades y sanciones del programa. El documento también respalda actuaciones administrativas que pueden producir efectos sobre la continuidad del beneficio (suspensiones, cancelaciones, reintegros).

La Dirección de Coordinación y Organización no puede, por sí sola, redefinir la naturaleza jurídica de un documento que es la base del consentimiento informado y de la relación contractual con la entidad bancaria. Mientras no exista un criterio jurídico y normativo que disponga lo contrario, la Carta de

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

Aceptación debe tratarse como un documento sustantivo del expediente y no únicamente como un requisito para efectuar gestiones ante la entidad bancaria.

3.5. LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN NO PUEDE DESCALIFICAR UNILATERALMENTE LA GUÍA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

La Dirección de Coordinación y Organización crítica en su propuesta que las Guías de Archivo Versiones I y II, emitidas por la Dirección de Asistencia Social en 2025, "no tenían reconocimiento normativo" y que "priorizar etiquetas numéricas sobre la identidad de las personas usuarias deshumaniza el servicio público".

Las Guías de Archivo I y II constituyen instrumentos administrativos internos emitidos por la Dirección de Asistencia Social ya que debido a la negligencia en la conformación de expedientes por parte de la Dirección de Coordinación y Organización la CGC a emitido diversos señalamientos que no han sido atendidos por la Dirección de Coordinación y Organización y que no tiene que ver con los expedientes físicos ya que las deficiencias identificadas es por documentación faltante, desordenada, sin identificación y archivo indebido. Debido a que no forman parte del cuerpo normativo del Manual Operativo, su revisión o ajuste técnico corresponde ser evaluado de manera directa por la Dirección de Asistencia Social, no procediendo su descalificación sin la correspondiente revisión técnica interinstitucional.

La Dirección de Coordinación y Organización no tiene facultad para descalificar unilateralmente las Guías de Archivo de la Dirección de Asistencia Social. Si la Dirección de Coordinación y Organización considera que estas guías son impracticables, debe presentar evidencia técnica y proponer una revisión conjunta, no simplemente ignorarlas o criticarlas en un documento unilateral.

4. CONCLUSIONES

La Dirección de Asistencia Social concluye que la propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización, tal como está planteada, no es viable por las siguientes razones:

- Invade competencias de la Dirección de Asistencia Social, de la Dirección de Informática y de la Dirección de Diseño y Normatividad. La Dirección de Coordinación y Organización no puede diseñar unilateralmente un modelo de gestión documental que afecta el ciclo operativo del programa y la arquitectura tecnológica del Ministerio.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

- Es técnicamente inviable. El almacenamiento de expedientes en computadoras locales es un riesgo de seguridad, integridad y disponibilidad de la información. No cumple con los estándares mínimos de un expediente digital requiere.

- Omite el rol de la Dirección de Informática. La Dirección de Informática está implementando un nuevo sistema de información para el programa, que es la solución institucional correcta. La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización es un obstáculo para este sistema.

- No segmenta la población de expedientes. Trata por igual a expedientes históricos, activos y nuevos, lo cual es un error conceptual y operativo.

- No cuantifica el impacto financiero y operativo que representaría para la Dirección de Asistencia Social asumir la custodia de los originales.

- Descalifica unilateralmente las Guías de Archivo de la Dirección de Asistencia Social sin la correspondiente revisión técnica interinstitucional, ya que la Guía surge como una respuesta del Comité Técnico ante la cantidad de hallazgos recurrentes que no son resueltos por la Dirección de Coordinación y Organización.

- La propuesta de "Expediente Digital Indexado" formulada por la Dirección de Coordinación y Organización, al reducirse a un almacenamiento en una computadora municipal, carece de un elemento esencial para la gestión documental: la asignación de responsabilidad administrativa individual. En efecto, la propuesta no define quién, dentro de la Dirección de Coordinación y Organización, es el responsable nominal de la conformación y actualización del expediente de cada familia usuaria. Esta omisión no es menor: es precisamente el vacío que origina los hallazgos recurrentes de la CGC, pues, al no existir un responsable identificable por cada expediente, la responsabilidad se diluye entre los miembros del Comité Técnico y las autoridades del Ministerio, sin que nadie pueda ser señalado individualmente por la integridad, completitud o actualización de un expediente específico o en el peor de los escenarios que la CGC responsabilice a todo el personal municipal.

  En contraste, el nuevo sistema de información que está desarrollando la Dirección de Informática resuelve este problema de raíz, al incorporar un modelo de responsabilidad nominal y trazable. En dicho sistema, cada expediente es asignado a un miembro del personal municipal de la Dirección de Coordinación y Organización, quien queda registrado como responsable directo de su conformación y actualización. Posteriormente, existe un proceso de validación por parte del jefe inmediato, quien verifica que cada documento registrado cumpla con los estándares de

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

calidad y con el orden establecido en el "Listado de control de expediente" del Manual Operativo Versión X. Este esquema no solo cumple con los estándares de un expediente digital, sino que genera la evidencia que la CGC y la Auditoria Interna del Ministerio requiere: quién hizo qué, cuándo lo hizo o actualizo y quién lo validó.

La propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización, en cambio, perpetúa el problema que dice resolver. Al mantener los expedientes en carpetas locales sin un sistema de trazabilidad y sin responsables nominales, se condena al Ministerio a repetir los mismos hallazgos de auditoría, ahora agravados por el riesgo de pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información. La digitalización sin asignación de responsabilidad no es modernización; es la misma desorganización del papel, pero ahora en formato electrónico.

5. RECOMENDACIONES

La Dirección de Asistencia Social recomienda:

- Rechazar la propuesta de la Dirección de Coordinación y Organización en su formato actual, por las razones expuestas en el presente informe.

- Instruir a la Dirección de Informática para que lidere la elaboración de un Plan de Transición al Expediente Digital que contemple:

  - ✓ El análisis para la digitalización del archivo histórico con fines de archivo y liberación de espacio en sedes municipales, especialmente del ejercicio fiscal 2023, 2024, 2025 y 2026
  - ✓ La migración de los expedientes activos al nuevo sistema de información del Bono Social al finalizar el proceso de desarrollo.
  - ✓ La conformación de nuevos expedientes directamente en el nuevo sistema de información.

- Establecer una mesa técnica (Dirección de Asistencia Social, Dirección de Coordinación y Organización, Dirección de Informática, Diseño y Normatividad, Asesoría Jurídica) para dar a conocer el desarrollo del nuevo sistema de información, definir acciones de mitigación por el desarrollo del nuevo sistema de información, establecer los procedimientos para la digitalización del archivo histórico priorizando los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

- Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica un dictamen sobre:

  - ✓ El valor probatorio de las copias digitales.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt

- ✓ Establecer un documento legar en el cual se establezca la responsabilidad nominal del personal municipal de la Dirección de Coordinación y Organización sobre de los expedientes físicos de los usuarios del programa (conformación, actualización, archivo, resguardo), especialmente los que corresponden al ejercicio fiscal 2026 que será el periodo que se está iniciando con la auditoria de la CGC para su posible incorporación al Manual Operativo del Programa Social Bono Social.
- ✓ La viabilidad de destruir los expedientes históricos que sean digitalizados. En caso no se factible se deberá de hacer de conocimiento para que se realiza un posterior análisis con la unidad administrativa del Ministerio competente establecer la viabilidad de que los expedientes históricos sean almacenados en oficinas de sedes departamentales u oficinales centrales del Ministerio o en su defecto que continúen en las sedes municipales.

- Solicitar a la Dirección de Informática un pronunciamiento técnico vinculante sobre:

- Instruir a la Dirección de Coordinación y Organización para que se abstenga de emitir cualquier Guía Técnica o instrumento normativo que contravenga el Manual Operativo, y para que, en su lugar, presente sus propuestas a través de los canales institucionales establecidos y que luego del análisis por los equipos técnicos y de la Dirección de Diseño y Normatividad se podrán considerar o no para la actualización de la Guía de la Dirección de Asistencia Social.

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Teléfono: (502) 2300-5400 www.mides.gob.gt
Mides Gt